

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/2024/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

THÔNG TƯ**Hướng dẫn thực hiện phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng**

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng.

Điều 3. Nhận biết khách hàng (KYC)

Tổ chức tín dụng phải nhận biết, xác minh và cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trước khi thiết lập quan hệ và trong suốt quá trình giao dịch; áp dụng biện pháp nhận biết tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao.

Điều 5. Ngưỡng giao dịch phải báo cáo

Loại giao dịch	Ngưỡng	Loại báo cáo
Giao dịch tiền mặt trong ngày	$\geq 400.000.000$ VND	Báo cáo giao dịch giá trị lớn
Chuyển tiền điện tử quốc tế	≥ 1.000 USD	Báo cáo chuyển tiền điện tử
Giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ	Không kể giá trị	Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 6. Dấu hiệu giao dịch đáng ngờ

Tổ chức tín dụng phải giám sát và xem xét báo cáo khi phát hiện các dấu hiệu sau đây:

- Giao dịch được chia nhỏ nhằm tránh ngưỡng phải báo cáo;
- Giá trị giao dịch không phù hợp với thu nhập, hoạt động của khách hàng;
- Khách hàng từ chối hoặc trì hoãn cung cấp thông tin nhận biết;
- Tài khoản nhận tiền từ nhiều nguồn rồi rút hoặc chuyển đi ngay;
- Chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản không có lý do kinh tế rõ ràng;
- Giao dịch liên quan đến khách hàng, quốc gia trong danh sách rủi ro cao;
- Sử dụng nhiều tài khoản của người khác để thực hiện cùng một mục đích;
- Đột ngột phát sinh giao dịch giá trị lớn trên tài khoản ít hoạt động.

Điều 8. Thời hạn báo cáo

Loại báo cáo	Thời hạn gửi Ngân hàng Nhà nước
Báo cáo giao dịch đáng ngờ	Trong 03 ngày làm việc kể từ khi phát hiện
Báo cáo giao dịch giá trị lớn	Trong 01 ngày làm việc

Điều 10. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Tổ chức tín dụng phải lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng và hồ sơ báo cáo phòng, chống rửa tiền trong thời gian **tối thiểu 10 (mười) năm** kể từ ngày đóng tài khoản hoặc kể từ ngày hoàn thành giao dịch.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01 tháng 9 năm 2024**.

Nơi nhận:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg;
- Cục Phòng, chống rửa tiền;
- Lưu: VT, TTGS;

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC
(mô phỏng)

Trần Thị B